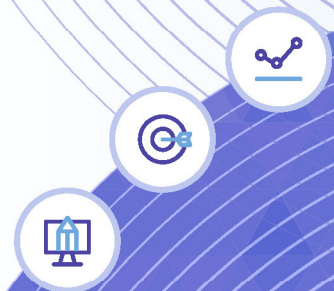


2025년 중국 양회의 IP 의제를 통한 중국 IP 정책 전망

정수연

한국지식재산연구원 법제도연구실
연구원 / 법학박사 수료



| Contents

I. 검토 배경	3
II. 인공지능(AI) 관련 주요 IP 의제	6
III. 기술 안보·사업화 관련 주요 IP 의제	12
IV. 온라인 플랫폼 관련 주요 IP 의제	18
V. 결론 및 시사점	22

| 요약

작성자 정수연

한국지식재산연구원 법제도연구실 연구원 / 법학박사 수료
(zshour@kiip.re.kr)

- 미국 트럼프 2기 행정부 출범 이후 미·중 무역전쟁 2라운드가 본격화되는 가운데, 2025년 3월 중국 최대 연례 정치행사인 중국 양회(两会)가 개최
- 중국 양회는 향후 1년 간 중국의 경제·사회 발전 목표와 국정 운영 방침을 파악하고 향후 정책 추진 방향을 예측해 볼 수 있다는 점에서 의의
- 이에 2025년 양회에서 발표된 정부업무과제를 중심으로 ‘AI’, ‘기술 안보·사업화’, ‘온라인 플랫폼’이라는 3가지 키워드를 선별하여 관련 주요 IP 의제를 검토하고 향후 중국 IP 정책을 전망하며 국내적 시사점 도출



I 검토 배경



CHAPTER

I

검토 배경

① 논의의 배경

● 미국 트럼프 2기 행정부 출범 이후 처음으로 개최된 중국 양회

- 중국 최대 연례 정치행사인 중국 양회(两会)가 2025년 3월 5일부터 3월 11일까지 베이징 인민대회당에서 개최됨
 - 중국 양회는 ‘전국인민대표대회(이하, 전인대)’와 ‘전국인민정치협상회의(이하, 정협)’의 연례 회의를 통칭하는 용어임
 - 전인대는 중국의 최고 입법기관이자 국가권력기관으로 국가의사결정권, 입법권 등을 가지며 국가 경제·사회 개발 계획 검토, 정부 예산 검토, 법률 제·개정 심의 등을 수행함
 - 정협은 중국 공산당이 정책을 결정할 때 의견을 수렴하는 최고 정책자문기구로 전인대에 각종 의견을 제안할 수는 있지만 직접 법률 제정하거나 정책을 결정할 수는 없음
 - 양회 기간 동안 전인대 대표 및 정협 위원들은 회의 및 기자회견, 인터뷰 등을 통해 당해 연도의 정책 우선순위·개발 목표·전략 등에 대한 다양한 의제를 제안함
- 특히 2025년 양회는 미국 트럼프 2기 행정부 출범 이후 미·중 무역전쟁 2라운드가 본격화되는 가운데 개최된 첫 행사로, 미국의 관세 압박과 중국의 첨단기술 및 혁신 투자 등에 대한 주제가 다루어질 것으로 예상되어 전 세계의 관심이 집중됨¹⁾

● 2025년 정부업무과제로 제시된 ‘지식재산권 보호 및 활용 강화’

- 전인대 회의 개막식에서 중국 리창 총리는 국무원을 대표하여 ‘2025년 정부업무보고’²⁾를 발표하면서 ① 2024년 업무를 평가하고, ② 2025년 경제·사회 발전을 위한 전반적인 요구사항 및 정책 방향과 ③ 2025년 정부업무과제를 제시함
 - (2024년 평가) 2024년 중국은 경제·사회 발전의 주요 목표와 임무를 성공적으로 달성하였으며, ‘고품질 발전’을 추진하고, ‘신품질 생산력’이 증대되며, ‘중국식 현대화’가 확고히 진행되고, 그에 상응하는 발전이 이루어짐
 - (2025년 정책 방향) ‘소비 촉진’, ‘개방 확대’, ‘과학기술 자립자강’ 추진 등을 핵심 내용으로, 트럼프 2기의 관세 압박 등 자유무역질서가 재편되는 상황에서 적극적인 개방 확대를 통해 투자를 유치하겠다는 의지 강조
 - (2025년 정부업무과제) ‘디지털 중국’ 건설, 핵심기술 개발·보안, ‘인공지능(AI)+ 행동’³⁾ 지속, 상업용 항공우주·저공경제⁴⁾ 등 신흥산업 발전, 바이오제조·양자기술·임바디드 인텔리전스⁵⁾·6G 등 미래산업 육성, 유니콘 기업 지원, 대규모언어모델(LLM) 응용 지원 등을 제시했으며, 2024년에 이어 ‘지식재산권 보호 및 활용 강화’가 언급됨

1) 김예경, 2025년 중국 양회(两会)의 주요 내용과 한·중 협력 방안, 국회입법조사처, 2025, 1면.

2) 政府工作报告, https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm (2025.8.13. 최종접속).

3) 2024년 3월 개최된 중국 양회에서 리창 총리는 ‘인공지능(AI)+ 행동’ 추진 계획을 발표함. AI+ 행동은 2024년 10대 정부 과제의 첫 번째 항목으로 제조업의 디지털 전환과 적극적인 데이터 개발·개방·유통으로 생산성의 질적 제고를 목표로 한 계획임. 유재홍, 세계인공지능대회를 통해 살펴 본 중국의「AI+ 행동」계획과 산업계 동향, CSF 중국전문가포럼 전문가 오피니언, 2024, 1면.

4) 중국은 저공경제(低空经济, Low-Altitude Economy)라는 새로운 용어를 제시하며 1,000m 영공 내 비행 관련 인프라 구축, 기체 제작 및 운용 시스템, 다양한 응용 산업을 종합적으로 육성하고 있음. 최지원·최재희, 중국의 저공 경제(Low-Altitude Economy) 육성 현황 및 시사점, 대외경제정책연구원(KIEP) 세계경제 포커스, 2024, 1면.

5) 중국 정부는 2025년 양회에서 처음으로 ‘임바디드 인텔리전스(具身智能, Embodied Intelligence)’를 언급하며 AI 기술 경쟁력을 휴머노이드 로봇, 커넥티드카, AI 탑재 휴대전화 등으로 확대하겠다는 계획을 밝힘. 정리, 중국, 임바디드 인텔리전스(具身智能), 국가 전략 산업으로 육성, 한중과학기술협력센터(KOSTEC) 정책동향, 2025, 3면.

② 논의의 필요성 및 범위

- 중국 양회는 향후 1년 간 중국의 경제·사회 발전 목표와 국정 운영 방침을 파악하고 향후 정책 추진 방향을 예측해 볼 수 있다는 점에서 의미가 큼
- 이에 본 보고서에서는 **2025년 중국 양회에서 제안된 의제 중 지식재산(IP), 특히 산업재산권과 관련된 내용을 검토**하고 향후 중국 IP 정책을 전망해 보고자 함
- 그 중 2025년 정부업무보고에서 강조된 내용*을 중심으로 **‘인공지능(AI)’, ‘기술 안보·사업화’, ‘온라인 플랫폼’이라는 3가지 키워드를 선별하여 관련 주요 IP 의제를 분석**할 것임

* 중국 2025년 정부업무보고에서는 ‘AI+ 행동’의 심층적 추진, ‘디지털 중국’ 건설을 목표로 핵심기술 개발 및 보안의 선순환 구축, 과학기술 자립자강 및 혁신 생태계 구축을 위한 R&D 지원 고도화, 긍정적인 온라인 문화 조성 및 관리 체계 강화 등이 특히 강조됨

[표 1] 2025년 중국 양회의 주요 IP 의제 목록

키워드	의제
인공지능(AI)	• ‘AI+ 행동’ 추진을 통한 미래 산업 육성 방안 제안 • ‘인공지능촉진법’의 제정 가속화 제안 • AI 분야의 지식재산권 보호 강화 강조 • AI ‘딥페이크’ 불법 침해 행위에 대한 관리 강화 제안 • AI 생성 콘텐츠의 확산 관리 메커니즘 개선 지적
기술 안보·사업화	• 해외 진출 기업을 위한 지식재산권 보호 네트워크 강화 제안 • 민영 기업의 건강한 발전 도모 및 기술비밀에 대한 법적 보호 강화 강조 • 의약품 특허 존속기간 보상 제도 내 ‘수출면제’ 규정 신설 제안 • 대학 및 과학연구기관의 혁신 성과 사업화 지원 강조 • 기술 기반 기업의 지식재산권 담보대출 촉진 제안
온라인 플랫폼	• 전자상거래 플랫폼에서의 백주(白酒)* 지식재산권 보호 강화 제안 * 중국 전통 증류주의 일종 • 온라인상 부정경쟁 예방을 위한 전자상거래 플랫폼 감독 강화 제안 • 플랫폼 주도의 저작권 보호 거버넌스 추진 권고



II

인공지능(AI) 관련 주요 IP 의제

KIP

CHAPTER

II

인공지능(AI) 관련 주요 IP 의제

① 중국의 AI 관련 정책 동향

● 중국 정부는 디지털 경제의 혁신 발전과 국가 경쟁력 강화를 위하여 ‘인공지능(AI)+ 행동’을 추진

- 2024년 3월, 중국 리창 총리는 2024년 정부업무보고에서 AI 산업 육성책인 ‘AI+ 행동’을 최초로 언급함
 - (목표) AI 기술을 통해 경제·사회의 발전을 촉진하고 산업 업그레이드와 경제구조의 최적화를 달성
 - (실천방안) AI 기술과 실물경제의 통합을 촉진하는 거시 정책으로 ① AI 연구개발에 대한 지원 확대, ② 데이터 센터·클라우드 컴퓨팅 플랫폼 등 핵심 인프라 시설에 대한 투자 확대, ③ 정부 데이터와 사회 데이터의 개방 및 공유 촉진, ④ AI 분야 고급인재 양성 지원 등을 제안
- 2025년 3월, 2025년 정부업무보고에서는 2024년의 ‘AI+ 행동’을 구체화하여 AI 기반 디지털 경제의 혁신을 통해 산업 현대화, 선진 제조업 강화 등의 산업 혁신을 다음과 같이 추진한다고 밝힘
 - (차세대 지능형 단말기 개발) 지능형 네트워크, 신에너지 자동차, AI 휴대폰·컴퓨터, 지능형 로봇 등 개발에 집중
 - (환경 조성) 5G 기술의 광범위한 적용 확대, 국가 컴퓨팅 파워 인적·물적 자원배치의 최적화, 디지털 산업 클러스터 조성
 - (데이터 환경 구축) 데이터 시스템 구축 가속화, 데이터 자원의 개발·활용 심화, 데이터의 국경 이전 촉진 및 표준화 추진
 - (플랫폼 경제 활성화) 플랫폼 경제의 표준화되고 건전한 발전을 도모하여 혁신을 촉진하고 소비 증대, 고용 안정 유도

● 중국 국가지식산업국(CNIPA)도 ‘AI 관련 발명 특허출원 지침’을 발표하는 등 AI 관련 IP 이슈에 신속 대응

- 2024년 12월, CNIPA는 AI 관련 발명의 특허출원에 대한 출원인의 이해를 돕기 위해 중국의 현행 특허법 체계 하에서 AI 관련 특허 심사 정책을 종합적·심층적으로 해석하여 ‘AI 관련 발명 특허출원 지침(시범시행)’⁶⁾으로 발표⁷⁾

‘AI 관련 발명 특허출원 지침(안)’의 주요내용

제1장	• AI 관련 특허출원의 일반적인 유형*과 법적 쟁점을 요약 * ① AI 알고리즘 또는 모델 자체에 관한 특허출원, ② AI 알고리즘 또는 모델에 기반한 기능 또는 어플리케이션에 관한 특허출원, ③ AI가 보조하는 발명에 관한 특허출원, ④ AI가 생성한 발명에 관한 특허출원의 4가지 유형으로 분류하여 설명
제2장	• 발명자 지위 확인 문제와 관련하여 AI가 발명자 주체가 될 수 없음을 입증 및 설명
제3장	• AI 알고리즘 또는 모델 자체에 관한 특허출원과 AI 알고리즘 또는 모델에 기반한 기능 또는 어플리케이션에 관한 특허출원의 경우, 객체 요건이 어떻게 충족되는지 설명
제4장	• 명세서의 충분한 공개 문제와 관련하여 발명의 요지와 관련된 내용은 충분한 공개 요건을 충족해야함을 명확히 하고, AI 관련 특허출원의 충분한 공개에 대한 기존 심사 규정과 관행을 더욱 구체화
제5장	• 창조성(创造性)의 고려사항과 관련하여 심사 기준을 설명하고 비교 사례를 제공 • 알고리즘의 특징과 기술적 특징이 기능적으로 서로 지원하고 상호작용 하는 방법과 창조성을 고려할 때 알고리즘 특징의 기술적 기여를 고려할 필요가 있음을 명확화
제6장	• AI 윤리에 대한 지침을 제공

6) 人工智能相关发明专利申请指引(试行), https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/31/art_66_196988.html (2025.8.11. 최종접수).

7) AI 활용 발명의 특허법상 쟁점에 대한 자세한 내용은 ‘심미량, 인공지능 활용 발명의 특허법적 고찰 - 진보성 기준과 명세서 기재의 문제를 중심으로, 한국지식재산연구원 IP Focus, 제2025-04호’ 참조.

② 2025년 양회의 AI 관련 주요 IP 의제

[‘AI+ 행동’ 추진을 통한 미래산업 육성 방안 제안]

● 정협 부비서장 겸 민주건국회⁸⁾ 중앙위원회 부주석 쑨둥성(孙东生)은 ‘AI+ 행동’을 통해 미래산업을 육성하는 것이 중국의 글로벌 지위를 결정하는 핵심이 될 것이라고 전망하며 이를 위한 5가지 방안을 제안

- (현황) 2025년 춘절 기간 딥시크(DeepSeek)⁹⁾가 발표한 다중모드 AI 대규모언어모델(LLM)은 전 세계의 주목을 받음
 - 딥시크는 비용 대비 뛰어난 성능으로 컴퓨팅 파워에 대한 기존의 통념을 뒤엎고 하이광(海光), 화웨이(华为) 등의 중국산 반도체와의 심층적인 호환을 성공적으로 달성함
 - 또한, 설 특별 프로그램인 춘완(春晚)에 깜짝 등장한 위수테크놀로지(宇树科技)의 휴머노이드 로봇은 AI 알고리즘과 동작 제어 기술 분야에서 중대한 혁신을 이루었음을 보여줌
 - 이는 중국 AI 산업 체인이 하드웨어 자립화와 오픈소스 생태계 구축 측면에서 괄목할만한 진전을 이루었음을 의미할 뿐만 아니라, **AI가 경제 및 사회 발전에 광범위한 영향을 미칠 것임을 예고하는 것임**
 - 향후 5년은 AI 발전 촉진과 미래산업 육성을 위한 전략적인 기회가 될 것임에 따라 다음의 방안을 제안함
- (제안 1) 정책 시스템의 전면적인 개선
 - 중앙 정부 및 지방 정부의 협력을 강화하고 부처 간 협력을 촉진하여, 산업 발전 계획을 과학적으로 수립하고 AI 산업의 통계 기준을 표준화 해야 함
 - AI 인프라, 반도체 응용, **기초 대규모언어모델(LLM) 개발 및 오픈소스 생태계 구축**을 중점적으로 지원해야 함
 - 포용적이고 신중한 거버넌스 원칙을 준수하여, 개발을 통해 보안을 증진하고, 보안을 통해 개발을 보장해야 함
 - 규제와 혁신의 시너지 효과를 촉진하여 혁신을 장려하고 시행착오를 용인하는 제도적 환경을 조성해야 함
- (제안 2) 고도의 혁신 체계 구축
 - ‘교육-과학기술-인재’의 삼위일체 방식을 통해 AI 발전에 적합한 고품질 인재 양성 체계를 구축해야 함
 - 핵심 집단인 청년층을 집중적으로 지원하여 우수 인재 양성을 위한 다양한 사업을 추진해야 함
 - AI와 미래산업의 고품질 발전을 목표로 **‘과학기술-산업-금융’의 선순환 구조를 구축**하며 기술 및 응용 분야에서 모두 획기적인 발전을 촉진해야 함
 - 핵심 기술에 집중하여 국가 연구소와 선도 기업이 주도적으로 대규모 연구팀을 구성해 **공동으로 기술 개발**을 추진해야 함
 - 알고리즘, 아키텍처, 하드웨어의 체계적인 설계를 통해 중국 반도체를 기반으로 한 대규모언어모델(LLM)의 훈련 및 개발을 가속화 해야 함
- (제안 3) ‘AI+’ 산업 생태계의 최적화
 - **선도 기업이 전략적·선구적·핵심 기술의 혁신을 주도**하여 융통성 있고 협력적인 발전 체계를 구축하고, **중소기업은 기존의 AI 기술을 응용**하도록 장려하여 ‘반복적인 기술개발’을 방지해야 함
 - 선도 기업이 시나리오 기반의 종합 솔루션을 제안하도록 장려하고, 중소기업에 종합 솔루션을 제공하는 시스템 통합 서비스 제공 업체를 육성하며, 지방 정부와 국영 기업이 순차적으로 시범 응용 사례를 구축하도록 장려해야 함

8) 중국 민주건국회(民主建国会)는 중국의 위성정당(정권을 잡은 여당 외에 다당제의 구색을 맞추기 위해 존재하는 명목상 정당)인 민주당파 정당 가운데 하나로, 약칭 ‘민건’으로도 불리움.

9) 딥시크의 출현과 관련 IP 쟁점에 대한 자세한 내용은 ‘문명섭·고유홍, 딥시크의 출현과 지식증류 관련 지식재산 이슈, 한국지식재산연구원 IP Focus, 제2025-02호’ 참조.

- (제안 4) 시장 메커니즘 개선

- 수요와 공급을 연결하는 국가 컴퓨팅 파워 서비스 플랫폼을 구축하고 컴퓨팅 파워 자원을 배분 및 활용해야 함
- 데이터 관련 표준 개발을 촉진하고, 데이터 거래 플랫폼을 구축하며, 전문 데이터 서비스 제공업체와 제3자 서비스 기관을 육성해야 함
- 지식재산권 보호, AI 솔루션 가치 평가 등의 시장 제도를 완비해야 함

- (제안 5) 국제 교류 및 협력 촉진

- 미국이 추진하는 과학기술 봉쇄 정책에 대응하기 위해 더욱 높은 수준의 대외 개방을 추진하고, 주요 경제체 및 우호 국가와 AI 분야 협력을 강화하며, 다자간 무역 체제를 유지하고, 국제 인재 및 기술 협력을 확대해야 함
- 시장 규칙과 규제 거버넌스 프레임워크 수립에 적극 참여하고, 공유 플랫폼을 구축하며, AI 기술을 위한 글로벌 오픈소스 생태계 구축에 적극 참여하고, 다방면에서 상호 이익이 되는 글로벌 'AI+' 발전의 새로운 구도를 조성해야 함

['인공지능촉진법'의 제정 가속화 제안]

● 정협 위원 겸 중국과학원¹⁰⁾ 원사¹¹⁾ 겸 칭화대학교 화학과 교수 리징홍(李景虹)은 국민의 이익을 위한 AI 개발에 대한 공감대를 형성하기 위해 '인공지능촉진법(人工智能促进法)'의 제정을 가속화할 것을 제안

- (현황) 미국은 전 세계적으로 AI 혁신과 핵심 기술 분야에서 선도적인 위치를 유지하고 있으며, 규제 완화 및 수출통제 강화 등의 조치를 통해 시장에 신규 진입하는 기업의 발전을 억제해 옴
- 유럽연합(EU)은 2024년 8월 1일 세계 최초의 포괄적인 AI 규제 지침인 'AI법'을 공식 발효하여 포괄적인 시장 접근 규칙을 확립하고 거버넌스 분야에서 선도적인 위치를 차지하였고, 2025년 3월 일본 내각도 새로운 AI 법안*을 승인함
 - * AI 관련 기술의 연구개발 및 활용 촉진에 관한 법률
- 한편, 중국은 스탠포드 대학교가 2024년 11월 21일에 발표한 '글로벌 AI 활동성 순위(Global AI vibrancy ranking)'에서 미국에 이어 2위를 차지하며 비교적 강력한 종합 AI 역량을 갖춘 국가로 평가받았으나, AI 관련 법규 및 인식 측면에서는 여전히 상당한 격차가 존재함
- 예를 들어, 중국에서는 무인 자율주행 택시의 사고 위험성, 전통적인 고용에 미치는 영향, 불법적인 남용 및 기술 통제 실패 위험성 등에 대한 우려가 기술 탐구와 산업 발전에 제약을 가하고 있음
- (제안 1) AI 혁신 발전을 촉진하는 기초 법률 제정을 국가 전략 수준으로 격상하여 '인공지능촉진법'의 제정 및 시행 가속화
 - 기초 입법을 통해 AI 개발에 대한 폭넓은 국민 공감대를 형성하고 더욱 강력한 사회적 시너지를 창출하여 AI의 지속 가능한 발전을 촉진하고 국민에게 혜택을 제공할 수 있을 것임
- (제안 2) '인공지능촉진법'은 6가지 측면*에 초점을 맞춰 사회 각계에 최대한의 법적 확실성 제공
 - * ① 효과적인 응용, ② 보편적 서비스, ③ 기술 혁신, ④ 인재 양성(첨단 인재 및 융합형 인재 포함), ⑤ 인재 양성(직업 교육 및 일반 대중 교육 포함), ⑥ 국제 협력
- (제안 3) '인공지능촉진법'은 AI 발전을 저해하는 근본적인 문제*를 해결하는 데 주력
 - * 인식 부족, 법 제도 및 정책의 부조화, 고품질 데이터 공급 및 보호 미흡, 저작권 및 기타 지식재산권 보호 미흡, 면제 조항 마련 등
 - 정부 관련 부처와 사회 각계의 권리·책임·의무를 명확히 하고 대중 교육 및 홍보를 강화하여 사회 전반에 AI에 대한 이해를 증진시켜 기술 발전과 디지털·지능형 사회로의 전환을 위한 탄탄한 토대를 마련해야 함

10) 중국과학원(中国科学院)은 중국 정부 소속의 자연과학 학술기관이자 과학기술 자문기관임.

11) 중국의 원사(院士)는 과학기술 분야의 최고 학술 칭호로, 일반적으로 최상위 학술기관이나 과학연구조직의 우수한 인물에게 수여됨.

[AI 분야의 지식재산권 보호 강화 강조]

● 정협 위원 겸 국가지식재산국(CNIPA) 국장 셴창위(申长雨)는 향후 AI 분야의 지식재산권 보호를 더욱 강화하고 AI 대규모언어모델(LLM) 영역에 대한 특허 풀을 구축하여 AI 기업의 혁신을 지원할 것이라고 강조

- (현황) 중국 ‘항저우 류샤오룽(杭州六小龙)’¹²⁾은 모두 스타트업 테크기업임에도 해당 기업들이 개발한 제품이 전 세계적으로 인기를 얻고 있는데, 이는 중국이 높은 수준의 과학기술 혁신을 지속적으로 추진한 결과임
 - 세계지식재산기구(WIPO)가 발표한 **2024년 글로벌 혁신 지수(GII)** 보고서에 따르면, 2024년 중국의 순위는 **11위로 상승**(2023년 12위)했으며, 중국이 보유한 세계 100대 기술 클러스터 수는 26개로 2년 연속 1위를 차지함
 - 중국은 세계 최대의 AI 특허 보유국이 되었으며, 신흥 분야로서 어떠한 기술을 보호해야 하는지, 보호를 위해 어떤 전략을 채택해야 하는지, 지식재산권으로 기업의 경쟁력을 어떻게 강화할 수 있는지를 심층적으로 고민해야 함
- (추진성과 및 한계) AI 분야의 지식재산권 보호를 강화하기 위해 CNIPA는 ‘특허심사지침’을 개정하고 ‘AI 관련 발명 특허출원 지침(시범시행)’을 발표하여 사회적으로 주목받는 AI 핫 이슈에 신속하게 대응함
 - 그러나 AI 분야의 중국 기업들은 여전히 많은 도전과제에 직면해 있고 지식재산권 보호에 대한 인식과 역량도 미흡함
- (제안 1) 관련 부서, 지방 정부, 산업 협회 등 공동의 노력을 통해 **AI 분야의 지식재산권 보호를 강화**하고 기업과의 정기적인 커뮤니케이션 채널을 원활히 운영하며 관련 요구사항과 제안을 적시에 청취해 **기업의 애로사항을 해결하도록 지원**해야 함
- (제안 2) AI LLM 영역에 대한 중국의 특허 풀 구축을 촉진해 발전 시너지를 형성할 수 있도록 지원할 것임

[AI ‘딥페이크’ 불법 침해 행위에 대한 관리 강화 제안]

● 전인대 대표 겸 샤오미 그룹 설립자 레이첸(表雷军)은 ‘AI 얼굴 바꾸기 및 음성 변조(AI换脸拟声)(이하, 딥페이크)’ 등의 부적절한 남용이 주요 불법 침해 사례가 되었다고 지적하며 관련 관리의 강화를 제안

- (현황) ‘딥페이크’ 등의 부적절한 남용이 주요 불법 침해 사례로 대두되고 있으나, AI 심층 합성 기술은 합성에 필요한 자료의 획득이 용이하고 기술 사용 장벽이 낮으며 침해 주체와 수단의 은폐성이 강하다는 특징으로 인해 **관리와 단속이 매우 어려움**
- (제안 1) ‘딥페이크’와 같은 대표적 문제에 대응하여 **별도의 AI 관련 법률을 도입**해 입법 위상과 효력을 강화하고 **AI를 등급별로 분류**하여 실용적인 관리를 추진해야 함
 - 또한, ‘딥페이크’의 응용과 권리 침해에 대한 경계선을 명확히 하고, 권리 침해 증거에 관한 규칙을 개선하며, AI 기술을 이용한 범죄 행위에 대한 형사 처벌 강도를 높여야 함
 - 동시에 산업 자율 규제와 공동 관리를 강화하고 플랫폼 등 관련 주체의 책임을 명확히 해야 함
- (제안 2) 플랫폼 기업이 **AI를 통해 심층 합성된 콘텐츠를 정확하게 식별할 수 있는 기술 역량을 개발**하도록 지원하고, 통신 소프트웨어 및 **콘텐츠 플랫폼에 대한 검사·감독 메커니즘**, 불만 신고 메커니즘, 비상 대응 메커니즘을 최적화 및 업그레이드하여 문제가 있는 콘텐츠의 확산을 신속히 차단해야 함
- (제안 3) **AI 분야의 법치 교육 홍보**를 강화해 국민의 경계심과 분별력을 높이고, 중점 대상층을 타겟으로 초·중등 AI 교재에 윤리 규범 내용을 추가하며, 지역 사회에서 관련 지식 보급 활동을 추진하여 사회 전반에 ‘인간 중심, 지능의 선한 활용’을 추구하는 AI 발전 생태계를 구축해야 함

12) ‘항저우에 있는 6마리의 작은 용’이라는 뜻으로, 중국의 AI 기업 딥시크(DeepSeek)를 비롯해 중국 첫 트리플A 게임 ‘검은 신화: 오공(Black Myth Wu Kong)’의 개발사인 게임사이언스(Game Science), 뇌·컴퓨터 인터페이스 분야 업체인 브레인코(BraionCO), 3D프린팅 업체인 매니코어(MANYCORE), 로봇업체 딥로보틱스(DEEP Robotics) 및 유니트리(Unitree) 등 항저우 기반의 6대 신생 테크기업을 가리키는 말임. <https://kr.people.com.cn/n3/2025/0219/c203282-20278699.html> (2025.8.11. 최종접속).

[AI 생성 콘텐츠의 확산 관리 메커니즘 개선 지적]

● 전인대 대표 겸 메이디 그룹¹³⁾ 부사장 중정(钟铮)은 현재 생성형 AI에 대한 법규가 미비하며, 특히 AI 생성 콘텐츠의 저작권 귀속, 침해 책임 인정, 개인정보보호 기준 등에서 공백이 존재한다고 지적

- (현황) AI 기술은 비디오 합성 및 제작의 장벽을 낮추어 가짜 콘텐츠 생성을 용이하게 하고 있음
 - 온라인에 등장하는 다양한 AI 생성 비디오 중 일부는 유명인이나 전문가의 **모습과 목소리를 모방**해 확산되며, 또 다른 일부는 허구의 인물을 설정해 제품을 홍보하고 소비자가 필요 없는 상품을 구매하도록 유도해 재산 손실을 초래하거나 신뢰를 잃는 위기를 유발함
 - 또한, 일부 비디오는 트래픽을 통해 수익을 창출하는 방식으로 이익을 얻어 혼란을 가중시키고 있음
- (제안 1) ‘저작권법(著作权法)’ 등 관련 법규를 개정해 원저작물의 저작권과 개인정보보호를 강화해야 함
- (제안 2) 플랫폼 운영자가 AI 생성 동영상에 대한 심사 및 감독을 강화하여 콘텐츠의 진실성을 확보해야 함
 - 예를 들어, AI 생성 동영상에는 경고 문구를 강제 표시해 소비자가 구분하도록 안내해야 함
- (제안 3) AI 기술을 활용해 AI 합성 비디오 콘텐츠를 감독하고, 효율적인 AI 검토 도구 개발을 위해 더욱 많은 자원을 투입하며, AI 검토와 인간 검토를 결합하여 이중 검증을 통해 식별 정확도를 높여야 함
- (제안 4) 산업 자율 규제와 정부 감독을 강화해 **불법 행위에 대해 엄격히 처벌**하고 산업의 건전한 발전을 촉진해야 함

3 소결

● ‘제15차 5개년 계획(2026-2030년)*’이 ‘AI+’ 촉진과 미래 산업 육성에 초점을 맞춰질 것으로 예상

* 중국은 5년마다 경제 발전을 위한 5개년 계획을 발표

- 2025년 중국이 개발한 AI 모델 딥시크가 전 세계적으로 두각을 드러내면서, 현재 중국은 AI 발전을 적극적으로 지원하는 분위기가 고조되고 있음
- 특히 지난 해 ‘AI+ 행동’이 정부업무보고에 포함된 이후, 2025년 양회 기간에도 ‘AI+’가 핫 이슈로 주목받음
- 2025년은 ‘제14차 5개년 계획(2021-2025년)’이 끝나는 해이자, 새로운 ‘제15차 5개년 계획(2026-2030년)’을 위한 개혁이 심화되는 중요한 해임에 따라, 향후에도 ‘AI+ 행동’을 심화하고 AI 혁신을 촉진하는 정책이 지속될 것임

● 특히 AI 관련 법규 및 거버넌스를 개선하고 AI 윤리 규범을 수립하는 정책이 구체화될 것으로 예측

- EU의 ‘AI법’ 발효와 일본의 ‘AI 관련 기술의 연구개발 및 활용 촉진에 관한 법률’ 제정이라는 국제 정세에 발 맞추어, 2025년 중국 양회에서는 AI 관련 법률 제정 가속화와 거버넌스 구축 등에 대한 의견이 다수 제안됨
 - (법적 측면) AI 분야의 혁신을 촉진하고 관련 법적 문제(딥페이크 기술의 권리 침해 가능성 등)에 대응할 수 있는 별도의 AI 특별법(예: 인공지능촉진법)이 제정되거나, AI 분야의 권리 보호를 강화할 수 있도록 저작권법·특허법 등의 관련 법률을 개정하는 작업이 추진될 수도 있음
 - (거버넌스 측면) AI의 등급 분류 및 등급별 관리, AI 기술의 응용 및 권리 침해 범위의 명확화, AI 생성 콘텐츠의 식별, AI 생성 콘텐츠의 표시, 콘텐츠 플랫폼의 감독 메커니즘 개선 등이 추진될 것으로 예상됨
 - (윤리 측면) AI 분야의 법치 교육을 강화하며 인간이 AI를 개발 및 활용하는 과정에서 권리 침해 가능성을 경계하고 건전한 AI 생태계를 구축할 수 있도록 대국민 인식을 제고할 것으로 전망됨

13) 메이디 그룹(美的集团, Midea Group)은 중국의 대표적인 전기 애플라이언스 제조업체임.



Ⅲ

기술 안보·사업화 관련 주요 IP 의제

KIP

CHAPTER

III

기술 안보·사업화 관련 주요 IP 의제

① 중국의 기술 안보·사업화 관련 정책 동향

● 미국 트럼프 2기 행정부 출범 이후 미·중 무역전쟁이 격화되고 기술 안보의 중요성이 부각됨에 따라, 중국 국무원은 국제 무역 환경에서 자국의 기업 및 국민의 IP를 보호하기 위한 정책을 추진

- 2025년 3월 19일, 중국 국무원은 ‘외국 관련 지식재산권 분쟁 처리에 관한 규정’¹⁴⁾을 발표(2025년 5월 1일 시행)하여 해외 진출을 도모하는 중국 기업을 대상으로 분쟁 처리 대응 및 권리 보호 지원 체계를 구축하고자 함
- 동 규정은 국제 경쟁 환경에서 기술 장벽과 무역 마찰에 대응하고 지식재산권 보호에 대한 국가 전략의 필요성을 강화하기 위한 것으로, **지식재산권 분쟁을 국가 이익 및 국가 안보와 직결되는 문제로 인식했다는 점에서** 의의를 가짐

‘외국 관련 지식재산권 분쟁 처리에 관한 규정’의 주요내용

중국 국내·외 증거 조사 및 수집 규제	• 중국 국내에서의 문서 송달과 증거 수집은 중국이 체결 또는 가입한 국제조약과 중국 민사소송법, 국제형사사법공조법 등의 법률·규정에 따라 처리해야 함 • 중국 국내 개인 및 조직(법인)이 해외에서 지식재산권 관련 소송에 참여하거나 해외 사법 또는 집행 기관의 조사를 받아 중국 국외에 증거 또는 자료를 제공해야 하는 경우 국가기밀 유지, 데이터 보안, 개인정보 보호, 기술 수출 관리, 사법 공조 등에 관한 법률 및 행정 법규·규정을 준수해야 함
불공정한 대우에 대한 대응	• 국무원 산하 상무 주관부서는 외국 국가 또는 지역이 중국 국민 및 조직에게 내국민 대우를 하지 않거나 적절하고 효과적인 지식재산권 보호를 제공하지 않는 경우 관련 조사를 실시하고 필요한 조치를 취할 수 있음 • 외국 국가가 지식재산권 분쟁을 이유로 중국을 억제 또는 탄압하고 중국 국민 및 조직에게 차별적인 제한을 하는 경우, 국무원 유관부서는 상응하는 법률적 대응 및 제한 조치를 취할 수 있음

- 2025년 5월 20일부터는 ‘민영경제촉진법’을 시행하여 신형산업 및 미래산업 분야의 투자와 과학기술 혁신을 촉진하고 민간기업의 권익을 보호하기 위한 법적 규제를 강화함
- 동 법은 혁신 성과의 지식재산권 보호 및 지식재산권 침해 방지 등에 대한 조항을 포함하고 있으며, 중국이 민간기업의 고품질 발전 촉진 및 권익 보호를 국가 차원의 중대한 정책으로 시행한다는 점에서 의의가 큼

● 기업·대학·연구기관의 혁신 성과 활용 및 기술 사업화를 촉진하는 특별계획을 수립하여 잡자는 특허 가치 제고

- 2023년 9월 12일, 중국 국무원은 ‘특허 전환* 및 활용 특별행동 방안(2023-2025년)’¹⁵⁾을 발표하여 ① 대학 및 과학연구기관의 미활용 특허 활성화, ② 특허 사업화로 중소기업의 성장 촉진, ③ 특허 집약 제품의 육성 및 홍보, ④ 대학 및 과학연구기관의 특허 전환에 대한 인센티브 강화, ⑤ 지식재산권 금융 지원의 다양화 등을 제안함

* 특허 전환(专利转化)이란 특허 기술을 경제적 가치와 사회적 이익을 달성하기 위해 특정 상업적 제품 또는 프로세스로 변환하는 것을 의미

- 이후 중국 국무원 직속 지식재산권 주관 부서인 국가지식재산권국(CNIPA)은 관련 부처와 협력하여 ‘대학 및 과학연구기관의 미활용 특허 활성화 업무 방안’, ‘중소기업 성장 촉진을 위한 특허 산업화 계획 실시 방안’ 등 조치를 시행해 옴

14) 国务院关于涉外知识产权纠纷处理的规定, https://www.gov.cn/zhengce/content/202503/content_7014486.htm (2025.8.13. 최종접속).

15) 专利转化运用专项行动方案(2023—2025年), https://www.gov.cn/zhengce/content/202310/content_6910281.htm (2025.8.13. 최종접속).

② 2025년 양회의 기술 안보·사업화 관련 주요 IP 의제

[해외 진출 기업을 위한 지식재산권 보호 네트워크 강화 제안]

- 전인대 대표 겸 장쑤성 주택도시농촌건설청 청장 왕쉐펑(王学锋)은 민영 기업의 해외 진출과 고품질의 ‘일대일로(一帶一路)*’ 건설에 초점을 맞춰 종합적인 지식재산권 보호 네트워크를 구축해야 한다고 제안

* 일대일로(一帶一路)는 중국 시진핑 국가주석이 제시한 국가 발전 전략 구상 중의 하나로 중국 서부-중앙아시아-러시아-유럽을 잇는 ‘실크로드 경제벨트’와 중국 남부-동남아시아-중동-아프리카-유럽을 연결하는 ‘21세기 해상 실크로드’를 건설하는 것을 의미

- (현황) 오늘날 많은 민영 기업들이 새로운 성장 공간을 개척하고 국제 경쟁력을 제고하며 지속 가능한 발전을 실현하기 위해 해외 진출을 선택하고 있음
- (제안 1) 해외 진출을 하고자 하는 중국 기업을 지원하기 위하여 정보 공개, 소통 및 상담, 물리적 서비스 등을 포함하는 종합적인 서비스 플랫폼을 구축해야 함
 - 국유 기업, 민영 기업, 산업체인의 업스트림 및 다운스트림, ‘제조-건설-단지’가 해외로 진출할 수 있도록 장려하고, 금융 및 투자자의 편의성을 제고하며, 프로젝트 수주를 위한 정책 지원 체계를 최적화하고, 민영 기업이 해외 진출 과정에서 직면하는 실질적인 어려움을 해결하기 위해 노력해야 함
- (제안 2) 대학·기업·로펌·협회 등 다양한 자원과 협력하여 복잡한 글로벌 환경에 적응할 수 있는 전문 인재를 양성해야 함
 - 특히 지식재산권의 해외 보호, 글로벌 지식재산권 분쟁 해결 등의 역량을 중점적으로 제고하여 민영 기업의 해외 진출을 위한 인재 지원을 강화해야 함

[민영 기업의 건강한 발전 도모 및 기술비밀에 대한 법적 보호 강화 강조]

- 정협 위원 겸 천진시 변호사협회 회장 뉴통수(牛同栩)는 민영 기업의 발전을 도모하고 기술비밀(技术秘密)¹⁶⁾에 대한 법적 보호를 강화해야 한다고 강조

- (현황) 기술비밀은 기술 기업의 핵심 경쟁력임과 동시에 유출되기 쉬운 문제점이 존재함
 - 실제 악의적으로 기술비밀을 도용하거나, 기술비밀을 담고 있는 매체를 손상시키는 등의 상황이 종종 발생하고 있으며, 이는 과학기술 혁신에 중사하고 대규모 자원과 시행착오 비용을 투자하는 기업에게 큰 피해를 입힘
 - 네트워크 기술과 촬영 등의 기술이 발전하고 보급됨에 따라 기술비밀 유출을 방지하는 것이 점점 더 어려워지고 있어, 기술비밀에 대한 법적 보호를 강화하는 것이 시급함
- (제안 1) 입법 및 법 집행 부서는 기술비밀에 대한 법적 보호와 기술비밀 침해에 대한 법적 책임을 명확히 규정해야 함
 - 기술비밀에 대한 특별 법률을 제정하여 기술비밀의 권리자를 보호하고 기술비밀에 접근할 수 있는 사람들에게 법규 위반을 경고하는 역할을 하도록 해야 함
- (제안 2) 기술비밀 관련 법 집행 및 사법 조치를 혁신가에게 유리한 방향으로 강화하고 개선해야 함
 - 기술비밀은 기업 경쟁력을 구성하는 무형자산으로, 기술비밀 침해 소송의 심리가 장기화될 경우, 비밀 유출 범위가 확대되어 기업이 2차 피해를 입을 수 있으므로, 사법적으로 비밀 유지 조치를 강화하고 재판의 효율성을 제고해야 함
 - 또한, 기술비밀의 유출을 방지하기 위한 거버넌스를 강화하고 기술비밀을 침해하는 행위에 대한 행정적 책임과 민사적 책임 체계를 개선함과 동시에 형사적 책임을 강화해야 함
- (제안 3) 행정기관은 기술비밀 보호와 관련 법률의 홍보를 강화해야 함
 - 기업이 기술비밀 보호에 대한 인식을 제고하고 자체 대응 능력을 향상시키도록 지원하며 도용·유출 위험을 경고해야 함

16) 충칭시 시장감독관리국은 기술비밀을 영업비밀의 한 종류로서 ‘기술 방안, 연구개발 기록, 공정설계 기술보고서, 제조 방법, 실험 데이터, 레시피, 매뉴얼, 공정과정, 분석 방법, 기술 지표, 기술 문서 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 것’으로 정의함. 什么是商业秘密? 如何保护?, https://scjgj.cq.gov.cn/zz/ncqj/zfxgkml/fbzdjz/202406/t20240626_13325337.html (2025.8.29. 최종접속).

[의약품 특허 존속기간 보상 제도 내 ‘수출면제’ 규정 신설 제안]

- 전인대 대표 겸 화해제약(华海药业) 회장인 천바오화(陳保華)는 의약품 특허 존속기간 보상 제도* 내에 ‘수출면제(出口豁免)’ 규정을 신설해야 한다고 제안

* 시판허가 등을 이유로 특허를 실시하지 못한 기간을 보상하기 위해 특허 존속기간을 연장해 주는 제도

- (현황) 유럽연합(EU)은 2019년 ‘의약품의 추가보호증명(SPC)*’에 관한 EU 규정’ 개정을 통해 ‘수출제조면제’ 조항을 도입하여, SP가 만료되었거나 제도가 존재하지 않는 제3국 등 해외 시장으로의 수출만을 목적으로 하는 경우, SP 기간 내에서도 복제의약품 제조가 가능하도록 예외를 인정

* 의약품 관련 특허 존속기간 만료 후 당국의 시판허가 등을 이유로 특허를 실시하지 못한 기간에 대해 추가적인 보호를 부여하는 제도

- 반면, 중국 의약품 특허 존속기간 보상 제도는 ‘수출면제’ 규정을 두지 않고 있어, 의약품 특허 보상 기간 동안 중국 제약 기업이 특허 보호가 없거나 특허 보호 기간이 만료된 다른 국가로 의약품을 수출하는 것을 차단 가능
- 따라서 EU 제약 기업들은 중국 제약 기업보다 5년 먼저 국제 의약품 시장에 진출하게 되고, 이는 중국 제약 기업이 국제 의약품 시장의 약 3/4을 잃는 직접적인 원인이 됨
- (제안) 중국 특허법 제42조*에 제4항 ‘수출면제’ 규정을 신설해야 함
- * 중국 특허법 제42조는 제3항에서 “시판되는 신약에 대해서는 그 신약이 심사 및 비준에 소요되는 시간을 보상하기 위하여 특허권자의 청구에 따라 국무원 특허행정부서가 중국에서 시판허가를 받은 신약에 관련한 발명특허의 존속기간을 연장해주어야 한다. 보상으로 특허의 존속기간을 연장하는 경우 그 기간은 5년을 초과하여서는 아니 된다.”고 규정
- 즉, 의약품 특허권 존속기간 연장 기간 동안 최종적으로 수출을 목적으로 하는 원료 의약품과 제제의 연구개발, 제조, 사용, 판매, 판매 허가 및 수입 등 행위는 특허권 침해로 간주되지 않도록 해야 함
- 의약품 특허 기간 보상 제도 내에 ‘수출면제’ 규정을 추가하는 것은 중국 의약품 특허 존속기간 보상 제도의 본래 입법 취지에 어긋나지 않으며 다른 국제조약에서 준수해야 할 규칙에도 위반되지 않음
- 그러나 중국의 원료 의약품 및 제네릭 의약품이 국제 시장 경쟁에 참여하도록 유도하고 보호하여 중국 의약품 산업의 국제 시장 경쟁력을 강화할 수 있을 것임

[대학 및 과학연구기관의 혁신 성과 사업화 지원 강조]

- 정협 위원 덩시용(丁时勇)은 대학 및 과학연구기관이 혁신 성과를 사업화 할 수 있도록 지원해야 한다고 강조

- (현황) 일부 대학과 과학연구기관에서는 연구 방향과 시장 수요가 맞지 않아 특허 기술의 실제 활용도가 현저히 부족함
 - 교수들은 객관적 지표(성과 평가, 직급 평가 등)의 제약을 받아 실제 활용 의미가 있는 연구 성과를 창출하기가 어렵고, 대다수 대학의 혁신 성과 이전 및 사업화 부서 또는 기관은 전문 서비스 인력이 부족함
 - 이에 연구개발(R&D)의 3단계(초기·중기·후기)에 걸쳐 혁신 성과의 사업화 전략을 수립하는 노력이 필요함
- (제안 1) 연구개발의 초기 단계에서 대학이 시장 수요를 반영한 과학기술 연구개발을 적극적으로 추진하도록 장려해야 함
 - 대학이 응용 및 사업화형 과학기술 프로젝트를 수행하도록 할 경우, 지식재산권의 창출과 활용을 연구 프로젝트의 선정 및 평가의 핵심 요소이자 기준으로 삼아야 함
 - 또한, 학술 평가 체계를 개선하여 특허 사업화에 대한 교수진의 적극성을 높일 필요가 있음
 - 예를 들어, 이공학, 농업, 의학 등 관련 학과에서 특허 사업화 성과를 필수 내용으로 포함하고, 학술 평가 시 특허 사업화 성과에 대한 가중치를 높여 교원 직급 승진, 성과 평가, 과학기술상 등의 중요 요건으로 삼아야 함
- (제안 2) 연구개발의 중·후기 단계에서는 특허 출원 전 평가 제도를 구축하여야 함
 - 특허 출원 전 특허를 평가하는 제도를 통해 특허 품질을 향상시키고 대학 혁신 성과의 사업화를 도모함과 동시에 대학의 고품질 인재를 지속적으로 확대하여 혁신 성과의 사업화를 촉진하기 위한 ‘지적 지원’을 확보해야 함

[기술 기반 기업의 지식재산권 담보대출 촉진 제언]

● 전인대 대표 쑨둥밍(孙东明)은 기술 기반 기업의 자금 조달에 대한 어려움을 완화하고 기업 성장을 지원하기 위하여 지식재산권 담보대출을 촉진할 것을 제언

- **(현황)** 일부 전통적인 금융기관은 지식재산권 담보를 단순히 신용 보강 수단으로만 활용하고, 지식재산권 담보대출 업무를 적극적으로 추진하지는 않음
 - 기술 기반 기업의 빠른 성장을 지원하기 위해서는 지식재산권 담보 용자에 대한 법적·제도적 기반을 강화하고 지식재산권 사업화 메커니즘을 개선하여 지식재산권의 재산적 가치를 충분히 실현할 필요성이 있음
- **(제안 1) 지식재산권 담보 용자의 범위와 담보 방식을 확대해야 함**
 - 지식재산권의 가치는 활용에 있으며, 그 고유한 특성을 바탕으로 역동적인 가치를 창출해야 함
 - 이에 따라 특허 출원권(专利申请权), 창작 중인 저작권(创作中的著作权) 등 미래의 지식재산권을 지식재산권 담보 용자의 범위에 포함시키는 방안을 고려할 수 있음
 - 또한, 지식재산권의 특수성을 고려해 동일한 대상물의 각 권리에 대해 각각 담보를 설정할 수 있도록 허용할 수 있음
 - 예를 들어, 저작권 중 복제권(复制权), 발행권(发行权), 정보 네트워크 중계권(信息网络传播权) 등을 각각 담보로 설정하여 지식재산권의 잠재적 가치를 최대한 활용 가능함
- **(제안 2) 평가 기관과 보증 기관의 책임을 명확화 해야 함**
 - 지식재산권 담보 용자 시장의 핵심은 리스크의 합리적인 분담임
 - 예를 들어, 평가 기관의 고의 또는 과실로 인하여 손해가 발생한 경우, 평가 기관의 배상 책임 및 배상 범위, 보증 기관의 보증 범위와 구상(追償) 메커니즘 등을 명확하게 정의하여 각 당사자의 책임을 합리적으로 분배함으로써 지식재산권 담보 용자의 발전을 효과적으로 촉진할 수 있음
- **(제안 3) 지식재산권 담보 등록에 대한 통일된 규정을 수립해야 함**
 - 지식재산권 담보 등록의 범위, 등록 조건, 제출 서류, 담보 기간의 효력, 담보 해지 등 내용을 명확히 하여 지식재산권 담보 등록을 체계화해야 함
 - 지식재산권 담보 등록 운영 방법을 수립하여 지식재산권 담보 운영 플랫폼, 처리 기간, 처리 경로, 처리 방식 등의 구체적인 운영 절차를 명확히 해야 함
- **(제안 4) 전국적으로 단일화된 지식재산권 담보 용자 플랫폼을 구축해야 함**
 - 특허권, 저작권, 상표권 등 지식재산권 담보 용자를 위한 단일화된 플랫폼을 구축하면 각 부처에 분산되어 서로 다른 플랫폼에 등록된 현재의 상황을 개선할 수 있음
 - 플랫폼의 기능과 업무 절차를 공개하여 양측의 거래 비용을 효과적으로 절감하고 담보 용자의 안전성과 효율성을 향상시킬 수 있을 것임
- **(제안 5) 지식재산권 담보 용자에 대한 보증 및 위험 보상 체계를 개선해야 함**
 - 정부 관련 부처와 시장 기반 기관은 지식재산권 담보 용자 업무에 대한 보증과 위험 보상을 공동으로 제공하여 은행이 용자를 제공할 때 발생하는 위험을 줄여야 함
 - 예를 들어, 후난성은 지식재산권 담보 용자 위험 보상 기금을 운영하면서 위험 관리를 강화하고 위험을 분담할 수 있는 모델을 수립하였는데, 금융 위험이 발생할 경우, 위험 보상 기금이 45%, 은행 및 지정된 협력 보증 또는 보험 기관이 45%, 평가 및 처분 기관이 10%의 비율로 위험을 분담하는 방식임
 - 이러한 모델을 전국적으로 확대하고 지식재산권 담보 용자 위험 보증 및 보상 시스템을 점진적으로 구축해야 함

3 소결

● 미국의 대(對)중국 제재에 맞서 중국 기업의 해외 진출을 다각도로 지원하고 외국 관련 지식재산권 보호 메커니즘을 최적화할 것으로 전망

- 2025년 중국 양회에서는 ‘민영 기업’의 성장과 ‘해외 진출’을 촉진함과 동시에 해외 국가로부터 자국의 ‘기술 및 지식재산권을 보호’하고자 하는 정책안이 다수 제안됨
- 이는 기술패권 경쟁으로 기술 안보의 중요성이 증대되는 국제 경향과도 연결되는 것으로, 향후에도 중국 정부는 중국 기업의 국제 경쟁력 강화와 해외 지식재산권 분쟁해결 및 대응에 관한 지원 정책을 계속 추진할 것으로 예상됨
- 특히 의약품 특허 존속기간 보상 제도 내에 ‘수출면제’ 규정을 도입하는 방안이 비교적 구체적으로 제안되었는데, 이는 중국 제약기업의 해외 진출과 시장 지배를 지원하고자 하는 중국 정부의 현재 정책 기조와 부합하므로, **관련 특허법 개정 방안이 논의될 가능성이 있음**
- 또한, ‘기술비밀’이라는 용어가 언급되면서, 향후 전 세계적인 기술유출 문제에 대응하여 자국의 **기술비밀 보호를 위한 별도의 법률 개정 및 사법 조치가 추진될 가능성도** 염두 해 볼 수 있음

● IP가 국가 경제 이익과 직결되는 중요 요소임을 인정하고, 최근 발표된 민영경제촉진법과 같이 경제 촉진 및 기업 성장 목적과 연계하여 IP의 활용 및 사업화 정책을 추진할 것으로 예상됨

- 2025년 중국 양회에서는 ‘혁신 성과의 특허 전환 및 사업화’와 이를 활성화 하기 위한 ‘IP 금융 지원’의 필요성이 강조됨
- 최근 중국 정부는 **대학 및 과학연구기관의 미활용 특허를 활성화**하기 위해 특허에 대한 전수 조사를 실시하고 고부가가치 특허를 선별하는 다수의 정책을 시행 중인데, 사업화 가능성을 판별하거나 IP 담보대출 등의 금융 사업을 실시하기 위해서는 가치평가가 필수적인 바, 향후 **IP 가치평가를 체계화**하고 관련 시스템을 개선하는 정책이 추진될 것으로 전망됨
- 또한, 이번 양회에서 ‘특허 출원 전 평가 제도’가 제안된 이후, 2025년 6월 중국 국가지식재산권국(CNIPA)은 정기 기자회견에서 특허 품질 향상을 위해 ‘특허 출원 전 평가 제도’의 구축하는 방안을 모색하고 있음을 밝혔는데,¹⁷⁾ 앞으로 특허의 ‘양적 성장’에서 특허 사업화 가능성을 동반한 ‘**질적 성장**’으로 **목표를 전환**하는 조치를 강화할 것으로 예측됨

17) 国家知识产权局2025年6月例行新闻发布会, <https://www.cnipa.gov.cn/col/col3541/index.html> (2025.8.13. 최종접속).

IV

온라인 플랫폼 관련 주요 IP 의제



KIP

CHAPTER

IV

온라인 플랫폼 관련 주요 IP 의제

1 중국의 온라인 플랫폼 관련 정책 동향

● 온라인 네트워크의 발전으로 비즈니스 형태가 다양해지고 권리 침해 기술이 고도화됨에 따라 중국 정부는 권리 침해 및 위조 행위의 새로운 유형 및 특징에 대응한 지식재산권 법 집행 메커니즘을 구축

- 2023년 8월 15일, 중국 시장감독관리총국은 ‘신시대 지식재산권 법 집행 강화에 관한 의견’¹⁸⁾을 발표해 중점 제품·영역·시장·부문별로 2025년까지의 주요 지식재산권 법 집행 과제를 제시함
 - 인터넷 영역을 중점 영역에 포함하여, 온라인 판매 및 라이브 스트리밍에서 권리 침해 및 위조 행위를 엄격하게 조사 및 처벌하고, 전자 상거래 플랫폼 운영자 등이 ‘통지-삭제-공시’의 책임을 이행하도록 감독 및 촉구할 것을 제안함
 - 또한, 인터넷 분야의 불법 행위 패턴을 심층 분석하고, 네트워크 환경에서의 조사 및 증거 수집 제도 규범을 완비하며, 온·오프라인을 결합한 집행 메커니즘을 구축할 것을 강조함
- 2024년 3월부터 11월까지는 중국 상무부, 국가지식재산권국(CNIPA), 국가시장감독관리총국 등 14개 부처가 공동으로 ‘2024년 온라인 시장 감독 발전 촉진 및 안전 보장 특별행동’을 추진함¹⁹⁾
 - 온라인 시장의 주요 문제를 집중적으로 정비하고, 온라인 판매 및 라이브 커머스에서의 권리 침해 및 위조 등 위법행위를 엄격히 단속하였으며, 플랫폼의 ‘통지-삭제-공시’ 책임 이행을 감독 및 촉구하였고, 그 결과 전국의 시장감독관리부서는 총 1,021건의 온라인 상표권 침해 사건을 적발 및 처리함²⁰⁾

● 디지털 경제 발전에 따라 등장한 신(新)유형의 부정경쟁 문제를 해결하기 위한 법 개정 추진

- 2025년 6월, 중국 제14기 전인대 상무위원회는 제16차 회의에서 ‘부정경쟁방지법(反不正当竞争法)’ 개정안을 의결함
 - 혼동 행위의 대상에 ‘뉴미디어 계정 이름, 애플리케이션 이름 또는 아이콘’을 무단 사용하는 행위를 포함하고, 부정경쟁행위를 세분화하여 ‘인터넷상 부정경쟁행위’를 명시했으며, ‘플랫폼 경영자의 의무’와 ‘역외적용’²¹⁾ 규정을 추가함

중국 ‘부정경쟁방지법(2025년 10월 15일 시행 예정)’의 주요 개정사항

인터넷상 부정경쟁행위 규정 개선	경영자(사업자)는 ① 데이터 및 알고리즘, 기술, 플랫폼 규칙 등을 이용하여 관련 부정경쟁행위를 해서는 안 된다는 점, ② 사기, 협박, 기술 관리 조치 우회 또는 파괴 등의 부당한 방식으로 다른 경영자가 합법적으로 보유한 데이터를 획득하거나 사용하여 다른 경영자의 합법적인 권익을 침해하고 시장 경쟁 질서를 혼란시켜서는 안 된다는 점 등을 규정
플랫폼 경영자의 의무 추가	플랫폼 경영자(사업자)는 ① 플랫폼 서비스 협약과 거래 규칙에 플랫폼 내 공정 경쟁 규칙을 명확히 명시하고 부정경쟁 신고 및 분쟁 처리 메커니즘을 구축하여 플랫폼 내 경영자(예: 플랫폼 입점 사업자)가 법에 따라 공정 경쟁을 하도록 유도할 것, ② 플랫폼 내 경영자가 부정경쟁행위를 행한 것을 발견한 경우 즉시 법에 따라 필요한 조치를 취하고 관련 기록을 보관할 것 등을 규정
역외적용 규정 추가	제40조를 신설하여 “중화인민공화국 국외에서 본 법이 규정한 부정경쟁행위를 실시하여 국내 시장경쟁질서를 교란하거나 국내 경영자 또는 소비자의 합법적 권익을 침해한 경우, 본 법 및 관련 법률에 따라 처리한다.”고 규정

18) 关于新时代加强知识产权执法的意见, https://www.samr.gov.cn/zw/fzxxgk/fdzdgknr/zfjcs/art/2023/art_1ac3035365324ea4b5dd5ef085b4d408.html (2025.8.12. 최종접속).

19) 市场监管总局召开2024网络市场监管促发展保安专项行动推进会, https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2024/art_48f792ff186f44e4aa2fca9d3d988fa7.html (2025.8.12. 최종접속).

20) 中国国家知识产权局, 二〇二四年中国知识产权保护状况, 2025, 12面.

21) AI 시대의 지식재산권 역외적용 문제에 대한 자세한 내용은 ‘윤성혜, 생성형 AI 시대, 지재권의 역외적용과 데이터주권주의, 한국지식재산연구원 IP Focus 제2025-06호’ 참조.

② 2025년 양회의 온라인 플랫폼 관련 주요 IP 의제

[전자상거래 플랫폼에서의 백주(白酒)* 지식재산권 보호 강화 제안]

* 중국 전통 증류주의 일종

● 전인대 대표 겸 루저우 라오자오²²⁾ 전통 양조기술의 제23대 계승자 첸나(曾娜)는 라이브 스트리밍이 주류 산업의 새로운 판매 채널로 부상함에 따라 전자상거래 플랫폼에서의 지식재산권 보호를 강화할 것을 제안

- (현황) 2024년 전자상거래가 백주(白酒) 산업에 새로운 소비 동력을 제공하고 라이브 스트리밍이 인기 판매 채널로 부상함
- (제안 1) 전자상거래 플랫폼은 권리 검증 및 정보 공개 체계를 구축하고, 입점 요건을 강화하며, 기술적 수단을 통해 실시간 감도를 강화해야 함
- (제안 2) 전자상거래 플랫폼과 관련한 입법 및 사법 해석의 업데이트를 추진하고, 온라인 플랫폼에서의 지식재산권 침해에 대한 징벌적 배상을 강화하며, 불법 행위 비용을 높여 사법적 억제 효과를 형성해야 함
- (제안 3) 국가 시장감독관리국과 국가 세무총국 등 관련 부처가 국가 차원의 권리 조회 플랫폼을 구축하고, 산업 표준 및 화이트리스트 수립을 추진하며, 데이터 공유를 강화하여 다부처 정보 연계를 실현하고 감독 효율성을 높여야 함

[온라인상 부정경쟁 예방을 위한 전자상거래 플랫폼 감독 강화 제안]

● 전인대 대표 겸 진세연 주류공업 당위원회 서기 구상웨이(顾祥悦)는 온라인 네트워크 상의 부정경쟁을 예방하고 경영자(사업자)와 소비자의 합법적인 권익을 보호하기 위해 다양한 측면에서 전자상거래 플랫폼에 대한 감독을 강화할 것을 제안

- (현황) 현재 중국은 전자상거래 플랫폼의 저가 프로모션이 백주(白酒)의 가격 질서를 지속적으로 위협하고 있음
 - 이러한 상황에서 구상웨이의 제안은 주류 산업의 관점에서 전자상거래 플랫폼의 규제를 위한 체계적인 제안을 내놓은 최초의 사례임
- (제안 1) 가격 모니터링 및 정부 개입 메커니즘을 강화해야 함
 - 주류 제품의 온라인 가격 등록 제도를 도입하고, 전자상거래 플랫폼이 백주(白酒) 판매 가격을 실시간으로 모니터링하도록 요구하며, 상품을 출고 가격보다 낮은 가격으로 판매하는 덤핑 행위를 금지해야 함
 - 전자상거래 플랫폼의 가격 사기, 허위 광고 등의 불법 행위를 엄격히 단속해야 함
 - 규정을 위반한 저가 판매 플랫폼에 대해 경고 조치, 과태료 부과 등의 처벌을 하고, 이를 기업 신용 기록에 반영해야 함
- (제안 2) 라이브 스트리밍 판매(라이브 커머스) 관리를 규범화 해야 함
 - 정부는 플랫폼 규칙, 라이브 스트리밍 전자상거래 등 분야의 감독 체계를 개선하고, 상점 입점 기준과 등록받은 권리(授权)에 대한 심사 제도 등을 보완해야 함
 - 전자상거래 플랫폼은 브랜드 측이 정부로부터 등록받은 권리를 보유해야만 상점을 개설할 수 있도록 해야 함
 - 라이브 스트리밍 판매 행위를 규범화하여 라이브 방송 플랫폼이 판매 주체의 자격을 심사하고 상품 출처의 추적 가능성과 효력 있는 문서의 완비를 보장하도록 요구해야 함
- (제안 3) 위조상품 단속을 강화하고 소비자 권익 보호 지원을 확대해야 함
 - 전자상거래 플랫폼과 주류 기업이 공동으로 위조 방지 및 추적 시스템을 구축하도록 촉진하고, 위조상품 신고 절차를 간소화하며, 소비자 권익을 보호하기 위한 특별 기금을 설립해야 함

22) 루저우 라오자오(泸州老窖)는 중국 쓰촨성 루저우에 본사를 둔 회사로, 백주(白酒)의 생산·판매·유통을 전문으로 함.

[플랫폼 주도의 저작권 보호 거버넌스 추진 권고]

● 정협 위원 겸 민주진보당 중앙위원회 상무위원 겸 베이징대학교 중국어학과 교수 장이우(张颐武)는 플랫폼이 주도적으로 저작권 보호 거버넌스를 추진해야 한다고 권고

- **(현황)** 최근 몇 년 간 중국은 저작권 보호 제도를 확립하고 개선하기 위해 관련 정책과 규정을 도입해 왔으나, **불법복제 수단이 지속적으로 진화**함에 따라 저작권 침해 문제가 더욱 심각해지고 있음
- **(제안 1)** 저작권 침해 인정 기준과 형사 기소 절차를 개선하고, 신속 대응이 가능한 법 집행 메커니즘을 구축하여, 문화 산업의 질서 있는 발전을 위한 법적 기반을 마련해야 함
- **(제안 2)** 불법복제 방지에 대한 **대중의 인식을 강화**하고, 공급망 전반이 ‘빠르고 정확하며 강력하게’ 불법복제를 단속할 수 있도록 촉진해야 함
- **(제안 3)** 중앙선전부가 총괄하고 국가광전총국·국가판권국·공업정보화부·중앙인터넷정보판공실·공안부·사법부의 6개 부처가 협력하는 **종합 관리 메커니즘을 구축**해야 함
 - 불법복제 소규모 웹사이트의 접속을 차단 및 폐쇄하고, 불법복제 자원의 공유 및 전파 경로를 차단하는 등의 전 과정을 통해 사각지대 없는 종합 관리 메커니즘을 구축해야 함
- **(제안 4)** 현재 대규모로 확산되고 있는 불법복제 행위의 경우, 실무적으로 ‘큰 것을 잡고 작은 것을 놓는(抓大放小)’ 전략을 통해 **높은 유입량과 광범위한 전파력을 가진 대표적 위반 주체를 우선적으로 집중 단속**하여 ‘한 건을 단속하면 전체를 억제하는(查处一案、震慑一片)’ 관리 효과를 창출해야 함
- **(제안 5)** 플랫폼의 주체적인 책임을 강화하여 플랫폼이 ‘세이프 하버 원칙(避风港)’을 거부하고 ‘누구의 플랫폼이든 그 책임은 해당 플랫폼에 있다(谁的平台谁负责)’는 원칙을 준수하도록 해야 함
 - 플랫폼은 저작권 보호 관리를 적극적으로 수행하고 필터링 차단 등 효과적인 조치를 취해 불법 복제 콘텐츠의 발생을 사전에 방지해야 함과 동시에 관련 신고를 신속히 처리하고 반복적 저작권 침해 계정에 대해 더욱 엄격한 조치를 취해야 함

3) 소결

● 라이브 스트리밍이 인기 있는 판매 채널로 부상함에 따라 전자상거래 플랫폼의 의무가 강화될 것으로 전망

- 2025년 중국 양회에서는 상품 및 서비스 시장에 있어 전자상거래 플랫폼의 영향력이 증대됨에 따라 **플랫폼 사업자의 의무를 강화해야 한다**는 공감대가 형성됨
- 이는 중국 정부의 **부정경쟁방지법 개정안 내용과도 일맥상통**하는 것으로, 향후 플랫폼 경영자가 플랫폼 내 공정 경쟁을 위해 입점 사업자의 권리 검증, 실시간 감독, 침해 신고 절차 수립, 분쟁 처리 메커니즘 구축 등에 대한 의무를 강화하는 정책이 구체화 될 것으로 예상됨
- 특히 **온라인상의 부정경쟁 및 권리 침해 행위를 엄격히 단속하고 관련 처벌을 강화**하는 측면에서 부정경쟁방지법 외에도 저작권법, 상표법 등의 개정이 추진될 수도 있음



V

결론 및 시사점

KIP

CHAPTER

V

결론 및 시사점

● 결론

- 본 보고서는 ‘인공지능(AI)’, ‘기술 안보·사업화’, ‘온라인 플랫폼’의 3가지 측면에서 중국의 관련 정책 동향을 토대로 2025년 양회에서 논의된 주요 IP 의제를 검토함
 - 이는 ① 중국 양회가 한 해의 정책 방향을 결정하는 중국 최대의 정치행사라는 점, ② 2025년 양회는 미국 트럼프 2기 행정부가 출범한 후 처음으로 개최된 양회라는 점, ③ 2025년은 ‘제14차 5개년 계획’이 종료되고 ‘제15차 5개년 계획’을 준비하는 중요한 해라는 점에 있어서 특별한 의의가 있음
- 검토 결과, 향후 중국의 IP 정책은 다음과 같은 방향으로 추진될 것으로 전망됨

[표 2] 향후 중국 IP 정책 전망 요약

구분	요약
인공지능(AI)	• ‘제15차 5개년 계획(2026-2030)’이 AI에 초점이 맞춰질 것 - ‘AI+ 행동’ 추진의 심화 - 답시크를 잇는 중국산 AI 개발을 위해 AI 혁신 지원 강화 • AI 관련 법적 문제(딥페이크 등)에 대응한 AI 관련 법규 및 거버넌스 개선 - (법적 측면) 별도의 AI 특별법 제정, 저작권법·특허법 등의 관련 법률 개정 추진 가능성 有 - (거버넌스 측면) AI 등급 분류 및 분류별 관리, AI 기술의 응용과 권리 침해의 경계 명확화, AI 생성 콘텐츠의 식별 기술개발, AI 생성 콘텐츠 표시 제도 도입 등 • AI 윤리 규범 수립 - 인간의 건전한 AI 개발 및 활용 독려 - AI 분야 법치 홍보 및 교육 강화, 대국민 준법 인식 제고
기술 안보·사업화	• 미국 대(對)중국 제재에 대응하여 중국 기술기업의 해외 진출 및 외국 관련 IP 보호 지원 강화 - 의약품 특허 존속기간 보상 제도 내 ‘수출면제’ 규정 도입(특허법 개정) 논의 - ‘기술비밀’의 법적 보호 강화, 기술비밀 보호 관련 별도 법률 제정 논의 - 해외 지식재산권 분쟁해결 및 대응 메커니즘 강화 • 경제 촉진과 연계하여 기술 혁신 성과의 특허 전환 및 사업화 강화 - ‘민영경제촉진법’ 상의 지식재산권 관련 조항 이행을 위한 조치 구체화 - 기업·대학·연구기관의 혁신 성과 특허 전환 및 사업화 적극 추진, IP 금융 지원 강화, IP 가치평가 체계 개선 - 특허 출원 전 평가 제도 수립
온라인 플랫폼	• 전자상거래 플랫폼의 권리 침해 방지 의무 강화 - 플랫폼 사업자의 권리 검증, 불법행위 감독, 침해 신고 메커니즘 운영, 분쟁처리 지원 등 의무 강화 • 온라인 상의 부정경쟁 및 불법 행위에 대한 처벌 강화 - 저작권 침해 인정 기준 및 형사 기소 절차 개선, 온라인상 침해 행위에 대한 징벌적 배상 강화 등 부정경쟁방지법 개정(2025년 6월 개정안 통과) 외에도 저작권법·상표법 개정이 추진될 가능성도 有

● 국내적 시사점

• 중국으로의 진출 시 IP 분쟁 선제 예방

- 중국 정부가 앞으로도 ‘대외 개방’과 ‘기술 안보’ 정책을 동시 추진하면서 해외로부터 자국의 권리를 보호할 수 있는 정책을 강화하고 분쟁예방 및 대응 메커니즘을 구축할 것으로 예상됨에 따라 한국 기업이 중국에 진출할 시 침해 소송에 연루될 가능성이 증가
- 중국으로의 사업 확장 시 선제적으로 IP 권리를 확보할 필요성 존재
- 중국으로 기술 파견을 가거나 공동연구를 수행 시 특허 등의 귀속 관계를 명확히 하여 기술 도용을 예방
- 또한, 중소기업의 경우 IP에 대한 이해와 분쟁 대응 능력이 부족할 수 있으므로 정부 정책을 통해 전문가를 파견하는 등 적극적인 선제적 지원 조치를 강구

• 중국의 역외적용 규정 도입 추진에 따른 대응 방안 검토

- 현재 중국에서는 외국의 대(對)중국 제재에 대응하여 해외에서 자국의 기업 및 권리를 적극적으로 보호하려는 분위기가 형성되고 있고 그 방안 중 하나로 역외적용 관련 규정을 수립하거나 관련 법 개정을 추진 중
- 이에 따라 중국이 IP 관련 역외적용 규정을 도입할 경우 국내에 미칠 수 있는 영향을 검토
- 또한, 한국 역시 중국의 ‘부정경쟁방지법 개정안’, ‘외국 관련 지식재산권 분쟁 처리에 관한 규정’과 같이 한국 기업과 해외 기업 간에 지식재산권 분쟁이 발생할 경우, 한국 내에서 권리 침해 증거를 조사하거나 침해 관련 자료를 해외에 제공하는 등에 있어 해외 기업에 자국의 법률을 적용할 수 있는 근거를 마련할 필요성이 있는지 논의
- 증거 조사 및 자료 제공 등에 있어서는 법률을 개선하는 방안 외에도, 데이터 주권주의에 따라 지식재산권 침해 여부와 관계없이 자국민의 창작물·기술·브랜드 정보에 대하여 역외적 보호 요구를 정당화할 수도 있을 것이므로, 향후 대응 방향성에 대한 정립이 필요

• IP 측면에서 현행 AI 관련 법 제도 점검

- 중국은 ‘인공지능촉진법’ 제정을 가속화하며 AI 권리 보호·거버넌스·윤리 규범의 체계화를 추진하거나,^{*} AI 생성 콘텐츠의 IP 침해 문제에 대응하여 저작권법 등의 관련 법규를 개정하는 방안이 논의되는 중
- * 2024년 EU는 ‘AI법’ 발효, 2025년 일본은 ‘AI 관련 기술의 연구개발 및 활용 촉진에 관한 법률’ 제정
- 한국의 경우, 2025년 1월 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(이하, AI 기본법)’^{*}이 제정되어 2026년 1월 시행 예정인 바, IP 측면에서 AI 기본법과의 연계를 점검할 필요성이 존재
- * ① AI 기술 및 관련 산업 진흥을 위한 국가적 지원 체제 수립과 ② AI의 건전한 발전을 지원하고 AI 사회의 신뢰 기반 조성에 필요한 기본적인 사항을 규정하는 것을 목적으로 함
- 또한, AI 기본법 이외에도 특허법, 상표법, 부정경쟁방지법, 저작권법 등의 IP 관련 법률에 대한 개정이 필요하지는 않은지 심층적으로 분석

• 중국이 의약품 특허 존속기간 보상 제도 내 ‘수출면제’ 규정 도입 시 한국 제약기업에 미치는 영향 검토

- 이번 양회에서는 중국의 의약품 특허 존속기간 보상 제도에 ‘수출면제’ 조항을 신설하는 방안이 논의되어, 중국 정부가 글로벌 제약 시장에서 중국 기업의 경쟁력 확보를 뒷받침하려는 의도가 확인
- 이에 따라 중국이 해당 규정을 도입 시, 한국 제약기업에 미칠 영향을 분석하고 구체적인 대응 방안 수립
- EU와 중국의 입법 동향을 참고하여 국내 제도에도 ‘수출면제’ 규정의 도입 필요성이 없는지 검토

참고문헌

● 국내 문헌

- 김예경, 2025년 중국 양회(两会)의 주요 내용과 한·중 협력 방안, 국회입법조사처, 2025.
- 유재홍, 세계인공지능대회를 통해 살펴 본 중국의「AI+ 행동」계획과 산업계 동향, CSF 중국전문가포럼 전문가 오피니언, 2024.
- 최지원·최재희, 중국의 저공 경제(Low-Altitude Economy) 육성 현황 및 시사점, 대외경제정책연구원(KIEP) 세계경제 포커스, 2024.
- 정리, 중국, 임바디드 인텔리전스(具身智能), 국가 전략 산업으로 육성, 한중과학기술협력센터(KOSTEC) 정책동향, 2025.
- 심미랑, 인공지능 활용 발명의 특허법적 고찰 - 진보성 기준과 명세서 기재의 문제를 중심으로 -, IP Focus 제2025-04호, 한국지식재산연구원, 2025.
- 문명섭·고유흠, 딥시크의 출현과 지식증류 관련 지식재산 이슈, IP Focus 제2025-02호, 한국지식재산연구원, 2025.
- 윤성혜, 생성형 AI 시대, 지재권의 역외적용과 데이터주권주의, IP Focus 제2025-06호, 한국지식재산연구원, 2025.

● 해외 문헌

- 中国国家知识产权局, 二〇二四年中国知识产权保护状况, 2025.
- 人工智能相关发明专利申请指引(试行)
- 关于依法驳回抢注DEEPSEEK等相关商标注册申请的通告
- 国务院关于涉外知识产权纠纷处理的规定
- 专利转化运用专项行动方案(2023—2025年)
- 关于新时代加强知识产权执法的意见
- 国家知识产权局2025年6月例行新闻发布会, <https://www.cnipa.gov.cn/col/col3541/index.html> (2025.8.13. 최종접속)
- 市场监管总局召开2024网络市场监管促发展保安全专项行动推进会, https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2024/art_48f792ff186f44e4aa2fca9d3d988fa7.html (2025.8.12. 최종접속)
- 国家版权局等四部门启动“剑网2025”专项行动, https://www.ncac.gov.cn/xxfb/ywxw/202505/t20250516_895376.html (2025.8.12. 최종접속)
- 全国政协委员孙东生代表民建中央发言：开展“人工智能+”行动 培育未来产业, https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7011654.htm (2025.8.12. 최종접속)
- 孙东生：开展“人工智能+”行动 培育未来产业, <http://www.news.cn/politics/20250307/92a36110e12442a5b9354c7d43ed6d3c/c.html> (2025.8.12. 최종접속)
- AI话题热两会，委员建议应对国产大模型给予立法和政策支持, <https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-03-04/doc-inennutp2737445.shtml>, (2025.8.12. 최종접속)
- 加强知识产权保护 全面助推创新发展, https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/3/7/art_3493_198068.html (2025.8.12. 최종접속)
- 全国政协委员申长雨：加强人工智能领域知识产权保护, https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/3/8/art_3493_198118.html (2025.8.12. 최종접속)
- 全国人大代表雷军：加强治理“AI换脸拟声”违法侵权重灾区, <https://www.rmzxw.com.cn/c/2025-03-14/3694784.shtml> (2025.8.12. 최종접속)

- 聚焦：2025年两会·知识产权这些提案议案！, https://mp.weixin.qq.com/s/3lKEzO4rVWuarpYW_kWsLQ (2025.8.12. 최종접속)
- 两会时间|全国人大代表、美的集团副总裁钟铮：建议完善生成式人工智能视频传播管理机制, <https://finance.sina.com.cn/roll/2025-03-03/doc-inenkmnh6617504.shtml> (2025.8.12. 최종접속)
- 加强知识产权保护 全面助推创新发展, https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/3/7/art_3493_198068.html (2025.8.12. 최종접속)
- 把法治专业能力转化为参政议政触角, https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwgkztzl/2025nianzhuan/2025qglh20250219/sfxzsy20250219/202503/t20250311_515727.html (2025.8.12. 최종접속)
- 把法治专业能力转化为参政议政触角, https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwgkztzl/2025nianzhuan/2025qglh20250219/sfxzsy20250219/202503/t20250311_515727.html (2025.8.12. 최종접속)
- 丁时勇：“三端”持续发力 推动成果转化, https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/3/7/art_3493_198071.html (2025.8.12. 최종접속)

PROFILE

● 정수연 연구원

| 학력

- 고려대학교 법학박사 수료(지식재산권법 전공)

| 주요 연구

- 국가별 법령 비교 분석 : 아프리카지식재산기구(OAPI), 아프리카지역지식재산기구(ARIPO), 사우디아라비아, 캐나다, 한국지식재산연구원, 2024.
- 문학예술 저작물의 정산·분배를 위한 방송 모니터링 기술개발, 문화체육관광부 한국콘텐츠진흥원, 2024.
- 국가별 법령 비교 분석 : 인도네시아, 필리핀, 아프리카지식재산기구, 남아프리카공화국, 한국지식재산연구원, 2023.
- Patent Linkage System for Intellectual Property Rights and Public Health Harmonisation, APEC, 2022.
- 한국형 지식재산 인프라 및 행정서비스 수출을 위한 신흥 국가의 IP 환경 분석 및 정책 개발 연구, 한국지식재산연구원, 2021.
- 2020년 지식재산 보호집행 현황 연구, 국가지식재산위원회, 2021.
- 지식재산 금융 및 가치평가 활성화를 위한 법제 개선 연구, 한국발명진흥회, 2021.
- 유전자원법 이행을 위한 나고야의정서 당사국의 규제절차 연구(2차년도), 환경부 국립생물자원관, 2020.
- 창업 활성화를 위한 아이디어 거래 생태계 구축 방안 연구, 특허청, 2020.
- 온라인 전시회 관련 지식재산권 보호 가이드 연구, 대한무역투자진흥공사, 2020.
- 남북한 지식재산권 협력을 위한 실행 방안 연구, 한국지식재산연구원, 2020.
- 유전자원법 이행을 위한 나고야의정서 당사국의 규제절차 연구(1차년도), 환경부 국립생물자원관, 2019.
- 환경변화 및 수요자 요구에 부합하는 권리범위확인심판 개선방안, 특허청, 2019.
- 기술 및 환경변화에 따른 지식재산 제도 개선방안 - 4차 산업혁명을 중심으로 -, 한국지식재산연구원, 2019.
- 아이디어 거래 시 분쟁예방을 위한 절차적 요건 연구, 특허청, 2019.
- 무효심결예고제 도입방안 연구, 특허청, 2018.
- 전통지식(한약) 보호를 위한 국내법 개선방안 연구, 한약진흥재단, 2018.
- 4차 산업을 기반으로 한 창작 디자인의 디자인보호법상 보호 연구, 특허청, 2018.
- 바이오헬스 산업의 특허 환경 분석 및 보호 방안에 관한 연구, 특허청, 2018.

| 주요 기고

- 중국 베이징 인터넷법원이 발표한 10대 전형적 사례 중 저작권 사건의 주요 쟁점 및 시사점, 한국저작권보호원, 해외 저작권 보호 동향, 2024.
- 일본 IP 랜즈스케이프의 주요내용 및 시사점, 한국지식재산연구원, IP Focus 제2024-18호, 2024.
- 주요국의 반도체 전략에 따른 반도체 산업의 지재산 경쟁력 강화 방안, IP Focus 제2024-23호, 2024.
- 남아프리카공화국의 지식재산 환경 및 법제도 분석, 한국지식재산연구원, IP Focus 제2023-28호, 2023.
- 중국 항저우 인터넷법원 이용자가 침해 동영상을 게시하는 경우 온라인 플랫폼의 일부 책임 인정, 한국저작권보호원, 해외 저작권 보호 동향, 2022.
- 한·중·일 의약품 허가특허연계 제도의 비교 검토, 한국지식재산연구원, IP Focus 제2022-20호, 2022.
- 중국의 쇼트클립 저작권 이슈 : 최신 동향과 법적 쟁점, 한국지식재산연구원, IP Focus 제2021-09호, 2021.
- 중국 쇼트클립 저작권 논쟁과 시사점, 한국저작권보호원, 해외 저작권 보호 동향, 2021.
- 온라인 전시회의 지식재산분쟁 예방 가이드, 한국지식재산연구원, IP Focus 제2021-02호, 2021.
- 온라인 맞춤형 광고의 행태정보 규제 현황 및 시사점, 정보통신정책연구원, 정보통신방송정책 제30권 3호, 2017.

IP Focus

2025년 9월 15일 발행

발행처 한국지식재산연구원

주 소 (06133) 서울 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 9층

전 화 02-2189-2600

홈페이지 www.kiip.re.kr

디자인 (주)케이에스센세이션(02-761-0031)